

1010489-17.2022.8.26.0032

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: MARCELO YUKIO MISAKA

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. (...). 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

5ª Vara Cível

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1010489-17.2022.8.26.0032 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010489-17.2022.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

João Abdalla Neto

Requerido:

Mapfre Seguros Gerais S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO YUKIO MISAKA

Vistos

JOÃO ABDALLA NETO ingressou com ação ordinária de cobrança em face de MAFRE SEGUROS S/A aduzindo que assinou contrato de seguro de equipamentos com a requerida com vigência a partir de 19/02/2021, para cobertura de danos de causa extra, raios, incêndio ou explosão, com indenização no valor de R\$316.000,00. Narra que em 01/10/2021 ocorreu tempestade e várias placas foram danificadas causando prejuízo de cerca de R\$124.800,00, sendo encaminhada à requerida ressarcimento neste valor, mas somente foi pago o valor de R\$79.922,06. Diz que a seguradora argumentou que deveria ser descontado valor referente à cláusula de rateio, no montante de R\$44.877,94, e, então, entrou em contato com a requerida para que ela pagasse todo o valor devido, mas não obteve êxito. Afirma que em razão do não funcionamento das placas teve prejuízos, já que teve de pagar as despesas com energia sem a economia que as placas lhe ofereciam. Requer, assim, que a requerida seja condenada a pagar indenização no valor de R\$48.662,52 (fls. 01/05). Juntou documentos (fls. 06/28).

Citada, a requerida ofertou contestação sustentando que a cobertura em análise

prevê franquia de 10% sobre o valor dos prejuízos, com mínimo de R\$1.000,00, e que no contrato o autor optou pela inclusão da cláusula de rateio de 100%. Assevera que apurou que o equipamento tem o valor de R\$444.096,67, quantia superior ao declarado no momento da contratação, assim, na hipótese de sinistro parcial, a indenização deveria ser calculada de forma proporcional ao percentual risco assumido pela seguradora, aplicando-se o percentual de rateio. Diz que o autor declarou ter outro seguro de dano para o mesmo bem e que, diante da modalidade contratada, de "primeiro risco relativo", chegou-se ao valor da indenização de R\$79.922,06. Impugna, ainda, pedido de exibição de documentos e a aplicação do CDC. Pede, desse modo, a improcedência da demanda (fls. 34/46). Juntou documentos (fls. 47/106).

Réplica às fls. 110/117.

O Ministério Público informou que deixaria de se manifestar no feito (fl. 123).

As partes informaram não ter outras provas a produzir (fls. 124 e 125/126).

É o relatório. Decido.

Julgamento antecipado na forma do artigo 355, I, do CPC.

De início, entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor CDC, pois a relação que envolve as partes é tipicamente de consumo e, por isso, está sujeita às normas do CDC, conforme artigos 6º, inciso VIII, 47 e 51 do Código Consumerista.

Note-se, a contratação do seguro visou a proteção do patrimônio do contratante, sem integrar nos produtos, pelo mesmo ofertados, sendo, portanto, destinatário final dos serviços securitários.

Conforme artigo 757 do Código Civil o contrato de seguro é aquele no qual o "segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

A comprovação das cláusulas e condições contratuais ocorre por escrito, nos termos do artigo 758 do Código Civil:

"O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio".

É o contrato de seguro, portanto, que delimita as obrigações do segurado (pagamento do prêmio) e do segurador (pagamento de indenização), conceitua as garantias, estipula os riscos cobertos, ou não, oferecendo outras diversas disposições.

Outrossim, tanto o segurado quanto o segurador são obrigados a observar a boa fé na conclusão e execução do contrato, conforme artigo 765 do Código Civil. Quanto ao segurado, este tem o dever de ser leal em suas declarações, não podendo omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta.

No caso dos autos, narrou a parte autora, em síntese, que, contratou com a ré, seguro para cobertura de danos em placas fotovoltaicas de sua propriedade rural, tendo como limite máximo de indenização a importância de R\$316.000,00 (fl. 64).

Na data de 11/10/2021, ocorreu uma forte tempestade que ocasionou danos aos equipamentos segurados. Assim, comunicou o sinistro a seguradora, que, após regulação, aplicou para o sinistro, a chamada cláusula de rateio, por entender que os equipamentos danificados valiam mais do que o lançado na apólice, pagando a indenização de R\$79.922,06 (fl. 16).

A ocorrência da tempestade e os danos ocasionados aos equipamentos, nos patamares

apontados, causando diversos estragos nos equipamentos segurados, restaram incontroversos, sendo que a ré apenas não efetuou o pagamento integral, em razão da cláusula de rateio.

Em que pese os argumentos da ré, a interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo in dubio pro misero, ou seja, sempre a favor do consumidor, sendo direito básico da parte consumidora a informação clara e adequada sobre os produtos e serviços disponibilizados, nos termos dos artigos 6º, incisos, III, IV e VIII e 47, do CDC:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

(...) Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".

Por isso, as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante. Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. (...) 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade". (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Por certo que o contrato, no quadro de "Quesitos para aceitação do seguro/concessão de descontos" (fl.64), prevê o rateio do prejuízo indenizável entre o segurado e a seguradora.

No entanto, no contrato encartado aos autos não existe cláusula específica, clara ou transparente que confira, ao autor, ciência expressa quanto às condições de tal cláusula e nem permite compreender as repercussões dela na fixação do valor indenizatório.

Rememore-se que o contrato em questão está submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas serem interpretadas de maneira mais favorável à parte hipossuficiente, na forma do artigo 47, do aludido diploma.

Da mesma forma, conforme o art. 51, IV, do Código Consumerista, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade e que, na hipótese, somente foram conhecidas, pelo mesmo, após a ocorrência do evento que deflagrou a necessidade da cobertura contratada.

Nesse sentido, *mutatis mutandis*, confira-se:

Seguro. Incêndio e destruição total dos bens. Aplicação de cláusula de rateio redigida sem a necessária clareza ou com informação suficiente sobre o resultado econômico de sua incidência. O pagamento, em parte, aceito pela seguradora, não obsta que se reclame o complemento, quando há abuso ou aceitação forçada. A situação do art. 783, do CC, não incide na hipótese. Provimento para julgar a ação procedente. (TJSP, Apelação 1083401-80.2014.8.26.0100, 28ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, rel. Des. Enio Zuliani, j. 07/06/2017).

Portanto, entendo que restou desatendido o disposto no art. 6º, III, do CDC, tendo em vista que a referida cláusula de rateio coloca o consumidor em flagrante desvantagem, pois o segurado autor contratou o seguro para garantir a restituição integral dos prejuízos na ocorrência dos sinistros cobertos pela apólice.

Ademais, em se tratando de cláusula limitativa de direitos inserta num contrato de adesão, deveria ter sido redigida em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, na forma do art. 54, § 4º, do CDC, o que não ocorreu.

Outrossim, não consta nos autos que a ré teria realizado vistoria preliminar, comprovando o valor dos equipamentos segurados, nem compareceu no local onde estes se encontravam para proceder a correta avaliação destes, informando a parte seguradora das consequências jurídicas da subavaliação feita, conhecimento técnico que detinha e deste se valeu para obter vantagem indevida no caso de ocorrência de evento danoso.

Significa dizer, portanto, que inexistente, nos autos, elemento concreto que conduza à conclusão de que os equipamentos segurados foram avaliados por valor inferior ao valor de mercado dos mesmos, à época da contratação, ônus de comprovação que recairia sobre a parte ré, nos precisos contornos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (TJSP, Apelação n. 1075220-0/2, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 31-01-2007, rel. Des. Rosa Maria de Andrade Nery).

Rememore-se que o segurador só pode se exonerar de sua obrigação se for comprovado o agravamento intencional do risco, segundo o disposto no art. 768, do Código Civil, o que não ocorreu nos autos, não se desincumbindo a parte ré - também - de comprovar a ocorrência de dolo ou má-fé da parte autora seguradora sobre as informações prestadas, ônus que lhe cabia a teor do art. 373, inciso II, do CPC.

Ademais, se não constatado nenhuma impossibilidade para a contratação, não há que se falar agora, quando da ocorrência do sinistro, em impossibilidade de indenização integral, por incorreta dimensão do valor dos bens segurados.

Portanto, não vislumbro hipótese de afastar a cobertura, pois a cláusula de rateio

se mostrou abusiva, não há comprovação de má-fé da parte segurada e não há comprovação de realização de laudo técnico prévio para avaliação dos bens objeto de cobertura.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO. Seguro. Ação de cobrança de indenização. Seguro de incêndio. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Especificação de provas que deve ser justificada, com indicação da utilidade do meio de prova e da necessidade de elucidação sobre determinado fato. Inocorrência. Prova irrelevante para o deslinde do feito. Julgamento ultra petita. Inocorrência. Interpretação lógico-sistemática do pedido. Mérito. Cláusula de rateio que foi redigida sem o destaque e a clareza exigida pela legislação consumerista. Disposição de difícil compreensão. Nulidade reconhecida. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso desprovido" (TJSP; Apelação Cível 1003768-94.2021.8.26.0481; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio - 2ª Vara; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PRÊMIO DE SEGURO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE RATEIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA E QUE DEVE SER CONSIDERADA NULA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO SEGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO" (TJPR - 8ª C.Cível - 0000559-71.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 09.09.2021)

"Ação de cobrança de seguro residencial, cumulada com o pedido de indenização por danos morais - Furto qualificado - Ausência de prova cabal da ciência do segurado quanto à existência de previsão contratual (i) excluindo a cobertura em edificações que não sejam de alvenaria, bem como (ii) condicionando o pagamento da indenização securitária à comprovação da preexistência dos itens furtados, por meio de nota fiscal e/ou manual - Inexistência de vistoria prévia do imóvel pela seguradora - Assunção do risco - Abusividade da negativa de pagamento da indenização pela contrariedade aos princípios éticos de regência do sistema positivo, arts. 47 e 51, IV, § 1.º, I, II e III, do Código do Consumidor - Prejuízos extrapatrimoniais não configurados - Mero descumprimento contratual - Sucumbência recíproca - Inclusão de honorários recursais, observada a benesse da isenção - Recurso provido, em parte". (TJSP; Apelação Cível 1013357-90.2015.8.26.0006; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2020; Data de Registro: 02/08/2020)

"SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. Destelhamento em virtude de evento climático previsto na apólice securitária. Negativa de cobertura. Desacerto. Inexistente vistoria prévia, da seguradora, a balizar a tese de que a causa da infiltração é resultante do transbordo de calhas e não do vendaval. Exploração comercial - venda de produtos religiosos - em cômodo específico que não modifica a natureza residencial do imóvel. Prática que não agrava o risco de sinistros. Preponderância, ainda, da utilização residencial do imóvel. Responsabilidade da seguradora pelo pagamento das despesas decorrentes do sinistro, anotada a falta de questionamento acerca dos valores apontados pelo segurado, deduzida a franquia obrigatória. APELO PROVIDO". (TJSP; Apelação Cível 1004714-26.2019.8.26.0032; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de Registro: 24/01/2020).

No mais, o fato de o autor possuir ou não outro contrato de seguro sobre o mesmo bem não influencia no dever da seguradora de ressarcir os danos sofridos pelo contratante, nos termos da apólice.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela parte autora, no montante de R\$48.662,52 (quarenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), corrigido a partir do evento danoso, pela Tabela prática do e. TJSP, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (05/07/2022 - cf. fl. 22).

Condeno a parte ré ao pagamento de custas, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Araçatuba, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA